الباحث في العلم الشرعي

وضوابطه في كتابة بحثه

إعداد

عبد الله بن يوسف الحسني

مراجعة الأستاذ الدكتور

علي منصور عثمان حبيب المصري

الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإنسانية –ماليزيا

ذي القعدة/1434هـ


بسم الله الرحمن الرحيم

براعة الاستهلال

وما من كاتب إلا سيفنى
ويبقى الدهر ما كتبت يداه

فلا تكتب بكفك غير شيء
يسرك في القيامة أن تراه

الإمام الشافعي

إقرار وتصريح:

أقر بأن كل ما فى هذه الرسالة من تأليفى، وما نسخت من أى كتاب أو أى رسالة أخرى سواء كان نقلا حرفيا أو معنويا إلا عزوت إلى صاحبه.

* ونص الحديث إلى أهله *** فإن الوثيقة في نصه

* طرفة بن العبد

كل الحقوق محفوظة

عبد الله الحسني

تمهيد

كان الجامع والمسجد مدرسة العصر القديم التي يتخرج منها الفقهاء، والعلماء، والأدباء والشعراء، والنقاد، وكان يشد طالب العلم الرحال، ويضرب أكباد الجمال إلى عالم نحرير، يرحل إليه من أطراف البلدان، وكان أكثر هؤلاء الأئمة يتقنون في كل علم، فيجلس مجلس القرآن والتفسير في الصباح مقرئا ومفسرا، وفي الضحى يتلى عليه الأحاديث من الصحاح والسنن، والمسانيد والمستدركات، والمعاجم ويشرح محدثا بارعا، ويعرف رائحة السند والمتن من بعيد صحيحا أو سقيما، ثم بعد الزوال فهو فقيه يستنبط دخائل الأدلة، ويتقصى في تدقيق المسائل الفقهية، ولا يأتي المساء إلا وهو أديب متأنق، مستملح السجع، مستعذب النظم، يخرج من بين فكيه منتهى علم العروض، وضروب القوافي، وبحور الشعر الجاهلي، وفنون الأدب الإسلامي، وإذا غربت الشمس يأوي إلى السير والأنساب وانتهت إليه رئاسة كل فن، ويتتلمذ طالب العلم على يدي هذا العالم الجليل، وقد ينسئه الزمن في الرحلة والترحال، حتى يتضلع العلم من كوكبة من العلماء في أمصار شتى ويستبحر، ويمعن في التنقيب عندهم، ويتلقى الإجازة منهم.

وبعد رجوعه إلى بلده أو يمكث في أي بلد شاء، سرعان ما ينشر ما تلقى من أفواه شيوخه، ليرفع الأمانة العظيمة عن عاتقه، ويبلغ الرسالة الحميدة إلى من بعده، ويأخذ منه تلامذة آخرون... وهكذا كانت الرحلات متتالية ومتوالية بين أهل العلم حتى وصلنا الدين الإسلامي على ما كان عليه السلف الصالح، ولم يتغير نمط حمل العلم ونشره في العصر القريب فإن آباءنا وأجدادنا ساروا على هذا السير، وسلكوا نفس المسلك.

أما في هذا العصر الحديث تم تقليل الاهتمام بحلق المساجد والجوامع، وكثر الالتحاق بالجامعات والمدارس النظامية، وحلت الشهادات محل الإجازات العلمية، وتدريجيا تم إلغاء دور المساجد إلا في بعض البلدان، وتصعب الرحلة والسفر إلى شيخ عالم يقطن في قطر من أقطار العالم، لفرض التأشيرة على طلاب العلم، ومستلزمات

أخرى من فحوص طبية، وضرائب دولية، وتأمينات صحية، ونحوها -حيث يعتبر أنه أجنبي- مع مشقة الحصول عليها، وقرب انتهاء أجلها، وإذا لم يجددها يتم ترحيله من البلد بل وتغريمه، ولعل هذا الطالب من أهل الصفة، يستحق سهم الفقراء، والمساكين، والغارمين عليها، وابن السبيل، من أموال الزكاة. وما ذلك إلا للتمزيق بين عضد الأمة الإسلامية، أصلح الله الحال والمآل.

دراسة عن الجامعات الدينية والكليات الشرعية المعاصرة:

وإنني أردت أن ندرس في هذا التمهيد الجامعات والكليات ولا نعني الكليات التجريبية من طب، وهندسة، وكيماء، ونحوها، بل نعني الكليات الدينية فقط، هل الجامعات أسعفت طلاب العلم، وصدقت السعي في تطوير العلم الشرعي، أم أخمدته وردّت عرامه، وصارت عبئا عليه، كأنها وضعت للقضاء على العلم الشريف؟ ونحلل ثمرة الجامعات، ونمعن النظر الخاص في المتخرجين منها، ودورهم في كيفية المعاملة بالنوازل، والمستجدات المعاصرة المتكررة، والدافع في ذلك هو العلاقة بينها –أي الجامعات- وبين الموضوع الذي أطرح بين يد القارئ -أي البحث العلمي؛ لأن تطبيق هذه الضوابط والشروط على الباحث قد يتنافى ويتعارض مع نظام الجامعات الحالية، ولوائحها الداخلية.

أما البحث العلمي المتداول بين طلبة العلم الشرعي، والكتاب والباحثين، هل هو بحث صالح للعلوم الشرعية أم هو بحث وضع لغير ما يتعلق بالشريعة الإسلامية؟ سنحلله في المقدمة إن شاء الله.

أقول مستعينا بالله:

إن الجامعات الموجودة حاليا في ساحتنا لم تساعد في رفع العلوم الشرعية، وتنمية لغة الوحيين، من قرآن، وتفسير، وحديث، وفقه، ولغة وأدب، وكذا المعاملات المعاصرة، بل أخمدت العلم في مهده، وكسدت أفكار المتعلمين، وكبحت آراء المثقفين، وأنزلت أبناءها بواد غير ذي زرع.

وإليك توضيح ذلك:

كما معروف لدى الجميع أن طالب العلم في كلية الشريعة مثلا، يدرس في الكلية كتابا ما كمقرر عليه، فيأخذ جزئيات بسيطة من هذا الكتاب المقرر فقط، فيدرس جزءا من كتاب العبادات ثم جزءا من كتاب المعاملات، ثم جزءا من كتاب الأحوال الشخصية ثم جزءا من كتاب الجنايات والحدود... إن صحت عبارة (الجزء).

وما من جزء إلا يحذف المحاضر شيئا منه؛ لأنه لا يمدي له الوقت على دراسة جميع مفردات المادة بإسهاب.

فبعد تخرجه من الجامعة –الليسانس- فإذا هو طالب في الدراسات العليا، وكان من المفروض أن تكون فترة الدراسات العليا أطول من فترة البكالوريوس؛ لأن هذا التخصص، ليكمل الأجزاء التي فاتت عنه أثناء دراسته في الكلية، ولكن مع الأسف الشديد فزمن الماجستير أقل من زمن الكلية، فيدرس فيها جزء الجزء.

ثم يفرض على الطالب أن يكتب بحثا كتخصص له، ولا بد أن يكون البحث جزء جزء الجزء، مثل: الصداق وأحكامه في الفقه الإسلامي، والصداق جزء من كتاب النكاح، والنكاح جزء من كتاب المعاملات، والمعاملات جزء من الفقه الإسلامي، وأعتقد أن الجامعة لا تسمح له أن يختار هذا الموضوع إذ إنه كبير حسب نظرهم، بل لا بد أن يختار الباحث جزءا من الصداق، مثل: متى يجب الصداق، أو الحالات التي يسقط الصداق عن المرأة.. ونحوهما.

ويرون أن هذا هو المناسب له: لأنه إذا ألزم على الطالب أن يكتب فقه الأحوال الشخصية –ويضيف المسائل المستجدة فيه- لا يستطيع الباحث أن يستوعب أطراف النكاح والطلاق وما فيهما من حقوق ووجبات، وأحكام، وذلك للقلل الثلاثة التالية:

الأول: قلة الخلفية العلمية، حيث لم يدرس الطالب المقرر كاملا في الكلية، فربما تعصب عليه جمع المادة العلمية وحشدها في بحثه.

الثاني: قلة الزمن، لأن الزمن محدد، ولا يسمح له أن تطول عليه المدة.

الثالث: قلة الصفحات، لأن الصفحات المطلوبة محددة، ولا يقبل منه أكثر من ذلك، وإن كان فيها درر وكنوز لم يكتب من قبل، وأطروحة الدكتوراة كذلك مثلا بمثل.

فهذا هو –حسب نظري- عين القضاء على العلم الشرعي، والله المستعان.

بخلاف العلوم التجريبية، فإن الجامعات لائقة بها، مثال في أقسام كلية الطب:

فهذا الطالب يدرس في قسم عيادة الأسنان، وذاك في قسم أمراض الجلد، وهذه في قسم عيادة النساء والتوليد، وتلك في قسم أمراض الأطفال.

فالذي يدرس فيما يتعلق بالأسنان في الكلية، ست أو سبع سنوات ثم قام بالتطبيق العملي قبل الالتحاق بالدراسات العليا، إذ يوجد في الجامعة أهم الأجهزة المطلوبة في فحص الأسنان، فهو متمكن في تشخيص الأمراض التي تصيب الأسنان، ووصف دوائها، كما هو متخصص أيضا في الموضوع الذي بحث عنه بدقة.

فلا يزعم هو أنه طبيب في الطب كله، ولا يذهب المصاب بالربو إلى طبيب الأسنان، فهذا العلم التجريبي يصلح أن يدرس في الجامعة دون شك، فإن الطب هو أقسام كثيرة –كما مر- يمكن تقسيمه، ويأخذ الطالب القسم الذي يريده.

فكيف يتصور ذلك في الفقه، فإن الفقه من ألفه إلى يائه جزء واحد لا يتجزأ، حيث لا يمكن أن يلقب بالشيخ فقيه في كتاب الطهارة، ولا يفقه في سنن الصلاة، وأركان الحج.

تنبيه: السنوات التي يدرس الطالب في كلية الطب أكثر من السنوات التي يدرس طالب العلم الشرعي في كلية الشريعة، فقد يتخرج الطالب من كلية الشريعة في أربع سنوات، أو ثلاث سنوات، حسب تسجيل مواده، بينما الطب لا يتخرج الطالب منها إلا بعد ست أو سبع سنوات. رب استر عيوبنا.

وإذا خطر في ذهن أحد منا أنه لابد من أن يتقن طالب الهندسة في الهندسة جيدا وإلا دمر الديار والأنفس بسبب صنيعته، وطالب الطب كذلك وإلا يهلك العباد، فليقل في نفسه: ما بال الشيخ الذي تخرج من الجامعة دون مؤهل علمي، ثم أفتى بغير علم فضل وأضل، أولم يهلك العباد، ويظلم رب العباد؟!!، فحفظ الدين وحفظ الأنفس والأموال أيهما أولى حفظا، وأيهما أشد مقصدا، وأيهما يقدم رتبة؟؟.

دور التعليم عن بعد والانتساب الكلي:

وأدهى وأمر من ذلك ما أضافت بعض الجامعات إلى برامجها السابقة، منها برنامج الانتساب، وبرنامج التعليم عن بعد.

عسى يخالفني البعض ويقول: إن هذه البرامج هي عبارة عن تسهيل نشر العلم بين الناس، وتيسير مشقة الحضور والتدريس، وتخفيف الأعباء والواجبات عن الطالب...!!.

ولنا في ذلك اعتراضات، منها:

أولا: لا يسمح لطالب العلوم التجريبية كالطب، والهندسة أن يدرس عن بعد، أو الانتساب، وإنما يسمح لطلاب العلم الشرعي واللغة، أفلا يحتاج طالب الهندسة أن ييسر له الأمور، ويخفف عنه الأعباء ؟، فمن الذي خصص الانتساب والدراسة عن بعد في هذا، ومنع من ذاك؟.

ثانيا: من رام العلم فقد رام سلعة الله، وإن سلعة الله غالية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية،

ألا إن سلعة الله الجنة"[1] والغالي لا يحصل إلا بالغال الثمين و(من خطب الحسناء لم يغله المهر)[2]، والعلماء كانوا يقولون: العلم يؤتى ولا يأتي، كما نقل عن الإمام مالك وغيره، قال السيوطي في الدرر المنثور، نقلا عن (ابن فهر في كتاب الفضائل ... وابن عساكر من طريق عبد الله بن رافع قال: قدم هارون الرشيد المدينة، فوجه البرمكي إلى مالك، وقال له: احمل إلي الكتاب الذي صنفته حتى أسمعه منك، فقال للبرمكي: أقرئه السلام وقل له: {إن العلم يزار ولا يزور وإن العلم يؤتى ولا يأتي} فرجع البرمكي إلى هارون، فقال له: يا أمير المؤمنين، يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك فخالفك، اعزم عليه حتى يأتيك، فإذا بمالك قد دخل، وليس معه كتاب، وأتاه مسلما فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله جعلك في هذا الموضع لعلمك، فلا تكن أنت أول من يضع العلم فيضعك الله، ولقد رأيت من ليس في حسبك ولا بيتك يعز هذا العلم ويجله، فأنت أحرى أن تعز وتجل علم ابن عمك، ولم يزل يعدد عليه من ذلك، حتى بكى هارون.

ثم قال –أي الإمام مالك- أخبرني الزهري عن خارجة بن زيد، قال: قال زيد بن ثابت: "كنت أكتب بيد يدي[3] النبي صلى الله عليه و سلم في كتف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون وابن أم مكتوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله قد أنزل الله في فضل الجهاد ما أنزل وأنا رجل ضرير فهل لي من رخصة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا أدري.

1- انظر سنن الترمذي للإمام محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، المتوفى: 279هـ، جـ633/4، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي-مصر، الطبعة الثانية، عام: 1395هـ- 1975م، تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض.

2- هذا عجز بيت لأبي الفراس الحمداني، وصدره: تهون علينا في المعالي نفوسنا. نهاية الأرب للنويري، جـ100/2.

3- [بيد يدي] هكذا في الأصل، ولعله [بين يدي] المؤلف.

قال زيد بن ثابت: وقلمي رطب ما جفّ حتى غشي النبيَّ صلى الله عليه و سلم الوحيُ، ووقع فخذه على فخذي، حتى كادت تدق من ثقل الوحي، ثم جلى عنه فقال لي: اكتب يا زيد غير أولي الضرر"[1] فيا أمير المؤمنين، حرف واحد بعث به جبريل والملائكة عليهم السلام من مسيرة خمسين ألف عام حتى أنزل على نبيه صلى الله عليه و سلم، فلا ينبغي لي أن أعزه وأجله ؟!)[2].

وأورد الخطيب البغدادي في تاريخه نحو هذا عن القاضي أحمد بن بديع الكوفي مع المعتز[3]

فلنحلل الآن هذين البرنامجين، لنرى الخلل الموجود فيهما:

الأول: (برنامج الانتساب الكلي)

هذا الرنامج هو أن يأخذ الطالب المقررات، ويراجع لنفسه دون أي معلم يقرأ له، فيأتي وقت الاختبار، ويختبر.. وهكذا حتى يكمل الساعات المفروضة.

ويتخرج من الجامعة وقد قلّب العلم من قمة رأسه إلى أخماص قدمه؛ لأنه بنى فهم المسائل وفقهها على ظنه، إذ لم يوجد من يشرح له، ولا من يستفسر منه، فيقلّب الأمور سواءا كانت في المعاني أو في الألفاظ، وما أكثر منهم اليوم، وهذا ما يعرف عند أهل مصطلح الحديث بـ (المصحف، أو المحرف) والتصحيف قد يقع من البصر، وقد

1- أصل هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري في الجامع الصحيح المختصر المسمى (صحيح البخاري)، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، ج677/4، دار ابن كثير، اليمامة-بيروت، الطبعة الثالثة، عام: 1407هـ- 1987م، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا.

وأخرج مسلم في الجامع الصحيح المسمى (صحيح مسلم) للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، ج43/6، دار الجيل بيروت، ودار الأفاق الجديدة ـ بيروت، تاريخ الطبعة: (دون).

2- الدر المنثور، لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي، ج640/2، دار الفكر – بيروت، عدد الطبعة (دون) تاريخ: 1993م.

3- راجع: تاريخ بغداد للعلامة الخطيب أحمد بن علي البغدادي، ج51/4، دار الكتب العلمية-بيروت، عام: (دون).

يقع من السمع، وقد يقع من اللفظ، وقد يقع بالمعنى دون اللفظ[1]، وكان بث العلم عن طريق التلقي لا عن طريق المطالعة الفردية.

وإليك قصة حقيقي تتعلق بالتصحيف، نقلتها عن شيخنا العلامة يوسف السيد علي طُوح –الفقيه الصومالي- أنه مرّ ذات يوم في بادية بمعلم الصبيان، يعلمهم القرآن في خلوة القرآن (دُكْسِيْ)، فيملي المعلم القرآن عليهم، ويكتبون في ألواحهم.

والإملاء في الخلوات القرآنية هو: أن يقرأ التلميذ آخر آية كتبها في اللوح، ويملي المعلم الآية التي تليها... وهكذا.

فقرأ الطالب على المعلم: (وما أمروا إلّا ليغبدوا الله مجلصين) (ليغبدوا) بالغين المعجمة، (مجلسين) بالجيم المعجمة.

فقال الشيخ: فاربدّ وجهي غرابة، وإذا ما يملي المعلم أشنع، حيث قرأ (له الذين جنفاء) (الذين) بالذال المعجمة، (جنفاء) بالجيم المعجمة.

فقلت للمعلم: ماذا تقرأ يا معلم.

قال: سورة (لم يكن) يعني (سورة البينة).

فقلت له: هل رأيت هذه الآية في سورة (لم يكن) ؟؟ !!

قال: نعم.

قلت له: أرنيها يا معلم.

فتصفح الكتاب، وقال -وهو يلمسها بأصبعه-: هذه هي.

فقلت له: يا معلمي، هذه الآية ليست كما تقرأها، بل هي: ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ

1- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، للشيخ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، المتوفى: 806هـ، ص: 284، المكتبة السلفية-بالمدينة المنورة، لصاحبها محمد عبد المحسن الكتبي، الطبعة الأولى، عام: 1389هـ-1969م، دراسة وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان.

دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ﴿٥﴾ [سورة البينة: ٥]، فنظر المعلم الآية من جديد، ثم مدّ بصره إلي، وابتسم ابسامة خجل، وقال: يا شيخي، أنا حفظت القرآن كله عن هذا المصحف، ولم تلوته على مقرئ ومعلم.

قال الشيخ: والمصحف الذي بيده هو مصحف قديم أثري نسخ بالقلم والمداد أي الحبر على صحيفة من الجلد، انتهت.

أو يحصل كما أخبرنا الأخ يوسف محمد الأوغندي أن شيخا معروفا في أوغندا كان مصحفا طالع الكتب دون شيخ، فذات يوم –كان اليوم يوم اجتماع لمناسبة- إذ يدعو الشيخ للناس فقال من بين أدعيته: "اللّٰهُمَّ جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا". ففهم أن هذا الدعاء عام، والعوام يقولون: آميـــن.

وما ذكره العلماء في كتبهم من التصحيف والتحريف كفانا من ضرب الأمثلة .

ولقد أحسن من قال[1]:

يظن الغمر أن الكـتب تهـدي *** أخـا فـهـم لإدراك الـعـلـــوم

وما يـدري الجهـول بأن فيهـا *** غـوامض حيـرت عقل الفهيم

إذا رمت العلـــوم بغيـر شيخ *** ضللـت عن الصراط المستقيم

وتلتبس العـلـوم عليك حتى *** تصـير أضـل من توما الحكيم[2]

1- هذه الأبيات لأبي حيان الأندلسي، انظر: طبقات الشافعية الكبرى ـ موافق للمطبوع، للإمام العلامة تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، المتوفى: 771هـ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 1413هـ، الطبعة الثانية، عام (دون) تحقيق : د. محمود محمد الطناحي، ود.عبد الفتاح محمد الحلو.

2- توما الحكيم، يقال: هو رجل أفتى على صدقة النساء بدون عقد نكاح، ولا فرض مهر، فظن أن البنات يدخل في نطاق الصدقة لأجل الله، كما ورد في بيت آخر:

تصـدق بالبنـات على رجـــال *** يريـد بذاك جنـــات النـعـيم

ويضرب به المثل في الجهل، يقال: هو أو هذا أجهل من توما الحكيم.

الثاني: (برنامج التعليم عن بعد)

وهذا البرنامج هو أن يحضر الطالب المحاضرات عبر موقع الجامعة، ويؤخذ الاختبار منه عن طريق الإنترنت، ولا يعرف مشائخه، ولاهم يعرفونه، مع أن خط الإنترنت ينقطع كثيرا، فيشرح المحاضر الدرس، والطالب لا يسمع شيئا منه.

وما كان هكذا ينشر العلم، بل كان العلماء يذكرون أنه سمع من الشيخ وما رآه، فضلا عن غيره، كما ينص النسائي: (حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك...)[1] وساق سنده[2]، وقد نص النسائي في سننه مثل هذه المقولة أكثر من خمسين موضعا.

وأبو داوود في سننه: يقول أبو داوود: (قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع أخبرك يوسف بن عمرو أخبرنا ابن وهب....) وساق السند والمتن[3]، وفي موضوع آخر:

---

1 - السنن الكبرى للنسائي، جـ159/1.

2- وسبب ذلك أن الشيخ الحارث بن مسكين -عالم الديار المصرية وقاضيها- أخرج النسائي من مجلسه لخشونة بينهما، كما ذكر صاحب التقييد، حيث قال: (قال –والقائل عبد الرحيم النهاوندي- رأيت بخط الدوني، قال: سئلت ما روى النسائي عن الحارث بن مسكين، يقول: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ولم يذكر حدثنا ولا أخبرنا، فأجبت أني سمعت أن الحارث بن مسكين كان يتولى القضاء بمصر وكان بينه وبين النسائي خشونة ولم يمكنه حضور مجلسه فكان يجلس في موضع حيث يسمع قراءة القارئ ولا يرى فلذلك قال كذلك). التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لأبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي المتوفى: 629هـ، ص: 143.

وذُكر في مقدمة النسائي سبب إخراجه من الحلقة: (دخل النسائي في زي أنكره الحارث عليه، حيث كان يلبس قلنسوة وقباء، وكان الحارث يخاف من أمور تتعلق بالسلطان، فخاف أن يكون عينا عليه، فمنعه من الدخول إليه مع الطلبة، فكان يجلس خلف الباب) السنن الكبرى للنسائي، جـ19/1.

ومع ذلك ما كان يترك النسائي عن شيخه ولا عن علمه، بل كان يمدحه ويعدل له، وكان يقول: (الحارث بن مسكين ثقة أمين)، تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر العسقلاني، جـ137/2

3- سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي ـ بيروت، جـ366/4، وزرارة الأوقاف المصرية وأشاروا إلى جمعية المكنز الإسلامي، فيه تعليق لحكم الألباني.

(أنبأ محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم حدثني مالك...) إلى آخره[1].

وذلك لتثبيت أمانة النقل، وتوثيق العلم ومصدره، وكيف نقل عن شيخه.

فتأمل في أن العلم ما وصل إلينا بهزل ولا لعب، ولا باستخفاف وتساهل، بل كانوا يتقنون ما يقننون، ويحسنون ما ينقلون، ويثبتون ما يكتبون، وينظرون ممن يدونون، ويتفكرون عمن يسجلون، ما أشد ورعا منهم، رحمهم الله جميعا.

بل نصت الصحابية –رضي الله عنها- أنها سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن تراه، كما في الحديث: "عن أم طارق مولاة سعد بن عبادة قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة، فسلم فلم يرد عليه وسكت، قال: فندم سعد، فقال لي: ائتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أنا سكتنا عنه رجاء أن يزيدنا قالت: فجاء فسلم على الباب أسمع صوته ولا أراه ..." إلى آخر الحديث[2]، وفي رواية لأحمد: "قالت: فسمعت صوتا على الباب يستأذن ولا أرى شيئا"[3].

وبعد هذا كله يستحق الطالب الذي درس في التعليم عن بعد، أو الذي راجع نفسه بنفسه، كشهادة من حضر الفصل وسمع من المحاضرين، دون ذكر أي فرق أو ميزة بينهما، ومن طرق الترجيح عند تعارض الأدلة -كما هو منصوص في كتب الأصول- تقديم خبر من أخذ مشافها دون حجاب على من أخذ إملاء دون مشافهة[4]، وذلك

---

1 - سنن أبي داود، ج150/2.

2- المعجم الكبير، للمحدث أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ج145/20، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية، عام: 1404هـ - 1983م، تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي.

3- مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج95/45، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، عام: 1420هـ - 1999م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون

4- قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر منصور بن محمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، المتوفى : 489هـ، ج408/1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/1999م، تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي.

خوفا من أن يدخل بينهما أي خلل عند النقل، قال الأمير الصنعاني: (.. وإن كان أحد الراويين مشافها برواية من روى عنه ومعارضه غير مشافه فالأولى من رواه من دون حجاب بينه وبين الراوي وذلك كرواية القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فترجح على رواية الأسود عن عائشة أنه كان حرا لمشافهة القاسم بن محمد[1] عمته وأخذه عنها من دون حجاب دون الأسود[2]؛ لأن الأمن من تطرق الخلل في الأول دون الثاني أكثر)[3]

فيمكن لنا القول بأن هذه البرامج قد حكم عليها بالفشل نهائيا، ولا أقول ذلك من فراغ بل من تجربة وحنكة؛ لأننا تخللنا دهماءها، ومازجنا بلاءها.

والآن، نقف على ثمرة الجامعات (المتخرجين):

أولا، طلبة الجامعات ومتخرجيها ليسوا على مرتبة واحدة، ولا على منزلة واحدة، بل هم أصناف وأخياف، وأشائب وشطائب، فهناك طلبة علم تخرجوا من حِلق الجامع قبل أن يلتحقوا بالجامعة، أو درسوا في المسجد مع دراستهم في الجامعة، أو التحقوا بالحلقات بعد تخرجهم، حتى أصبحوا علماء في فنهم، ودرّس في المدارس والمعاهد الدينية أو الجامعات، فهذا ليس من ثمرة الجامعة فقط، ولا نتكلم عنهم،

1- هو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، قتل أبوه بعد سنة من قتل عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وبقي يتيما في حجر عمته عائشة، وكان يسمع منها في داخل سترها، توفي في عام: 107هـ بقديد. تاريخ ابن عساكر، ج160/49، وما بعدها

2- هو أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، أبو عمرو، فقيه مخضرم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً ولم يره، فكان يسمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من وراء حجاب إذ إنه لم يكن محرما لها، توفي في عام: 75هـ، الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، ج199/1.

3- إجابة السائل شرح بغية الآمل، للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، ص: 420، مؤسسةالرسالة-بيروت، الطبعة الأولى، عام: 1986م، تحقيق : القاضي حسين بن أحمد السياغي، والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل.

وإنما نتكلم عمن لم يجلس في الجامع نهائيا، ولم يتعلم الكتاب عن شيخ، بل قضى عمره في السلك النظامي من الأساسية (الابتدائية) إلى الدراسات العليا (الدكتوراة).

إن المتخرج من الجامعة وحدها دون مسة من التلقي، ليس بعالم مهما مكث فيها، بل يعرف كتب العلم دون عمقها، ويفهم أبواب الفقه دون حكمها، فإنه خرج من صبّة الجهلاء، ولم ينتظم عِقده بلمّة العلماء، ويعتقد أنه فقيه أو أصولي، وهو من الفقه والأصول مناط الثريا.

وهذا هو معنى الجهل المركب، حيث يعتقد ما ليس كذلك، وقال الألوسي: (الجهل المركب يمنع إدراك الحق، ويوجب تكذيب المحق، ومن هنا قالوا: هو شر من الجهل البسيط، وما ألطف ما قيل:

قال حمـــار الحكيـم توما *** لو أنصفوني لكنت أركب

لإنـني جـاهـــل بسـيـط *** وصاحـبي جاهـل مركب)[1].

والجامعة هي التي أوطأته العشوة –أي دلست له– حين أعطت ورقة مكتوبة بـ (إن إدارة الجامعة الفلانية تمنح الباحث فلان درجة الماجستير أو دكتوراة، بتخصص الفقه مثلا)، فمتى أصبح الدين منحة وهبة أو هدية تمنحها جهة لأحد لم يصر مؤهلا له، فياليت لو كتبوا فيها، متخصص بـ (الصداق وأحكامه في الفقه الإسلامي) لكان أفضل وأحسن، لأنه بحث عن هذا الموضوع فقط، وإذا استفتي عن (الخلع وأحكامه في الفقه الإسلامي) فإذا هو أجهل من توما الحكيم، حيث لا يستطيع أن يميز الفرق بين مفهوم الفسخ والطلاق، وما يترتب كل منهما من أحكام فقهية.

وأكبر جهده، وأقصى عمله لا يتجاوز عن كيف تبحث المسألة فقط.

جهلت وما تدري بأنك جاهل * ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري

1- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني الألوسي، تفسير سورة الروم، الآية: 59، نقلا عن المكتبة الألكترونية.

ونقل عن بعض السلف، وقيل: هو الأعمش: يهلك الأديان نصف عالم، ويهلك الأبدان نصف طبيب[1].

لذلك لما كثرت النوازل والمستجدات في العصر الحاضر لم نستطع وضع أحكام شرعية عليها، فكثر الخلاف الجذري بين العلماء المعاصرين؛ وتباينت أفكارهم في توجيه السائلين؛ لأن القاعدة الأصلية غير مستقرة، بخلاف الفقهاء في العصور الماضية لم تكن عندهم مستجدات بل كانوا يفرضون افتراضيات غير موجودة من تلقاء أنفسهم، حتى سمي بعضهم: أرأيتيون: فإنهم يقولون: أريت لو حدث كذا...؟، أرأيت لو كان كذا...؟.

مثل: لو قطع مسافة قصر في لحظة واحدة، فهل له رخص السفر .. أم لا ؟ وهذ الطائرات أو الأقمار الصناعية التي تقطع المسافات كالبرق، أو القطارات ذات السرعة الغريبة لم تكن في الحسبان.

لو التصق أصبع امرأة في يد الرجل هل يصح وضوؤه؟ وزراعة الأعضاء غير موجودة آنذاك.

أو يفكرون في فصل من فصول الفقه، ويكتبون فيه كل ما يخطر ببال إنسان، أو يصنعون مسائل فقهية من أذهانهم ليجدو لها حلا إن حدثت، دون لغب ونصب، وما من مسألة تخطر في عقلنا إلا تجد من بطون المؤلَّفات، نضرب مثالا لذلك، قال النووي في كتاب الطلاق من المنهاج:

(فصل في أنواع من التعليق –أي على الطلاق-

علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة أو حبة لم يقع.

ولو أكلا تمرا وخلطا نواهما فقال: إن لم تميزي نواك فأنت طالق، فجعلت كل نواة وحدها لم يقع إلا أن يقصد تعيينا.

1- المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى، جمعها وأعدها وفهرسها، علي بن نايف الشحود، ص: 160.

ولو كان بفمها تمرة فعلّق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها فبادرت مع فراغه بأكل بعض ورمي بعض لم يقع.

ولو اتهمها بسرقة، فقال: إن لم تصدقيني فأنت طالق، فقالت: سرقت ما سرقت لم تطلق.

ولو قال: إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها، فالخلاص أن تذكر عددا يعلم أنها لا تنقص عنه، ثم تزيد واحدا واحدا حتى تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه، والصورتان فيمن لم يقصد تعريفا.

ولو قال لثلاث: من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة –فهي طالق- فقالت واحدة: سبع عشرة، وأخرى: خمس عشرة، أي يوم جمعة، وثالثة: إحدى عشرة، أي لمسافر لم يقع.

ولو قال: أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين طلقت بمضي لحظة...)[1] انتهى كلامه رحمنا الله وإياه.

واليوم نخوض في مصائب ذائعة ومشاكل شائعة بين العشية والضحى -بكرة وعشيا- ولا نجد لها حلا كافيا شافيا في الدين، والشريعة الإسلامية شاملة كاملة، صالحة لكل زمان ومكان، تصلح لهذا العصر مع كثرة نوازله ومستجداته، والفقه يتجدد بتجدد الزمان، ولكن أين الفقهاء الذين تخلصوا عن كل ما طرح أمامهم، ثم تفرغون إلى تعصير الأذهان للحصول على مسائل جديدة افتراضية (أرأيت.....، ولو....، وإذا...، وهلم جرا).

وللعلوم رجال يعرفون بها *** وللدواوين كُتّاب وحُسّاب

1- مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، المتوفى: 977هـ على متن منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي المتوفى: 676هـ، جـ3/431-435، اعتنى به، محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، عام: 1418هـ - 1998م.

ولعل بعض الناس يمسح العار على وجه الزمن، قائلا: لطخ بنا الزمن هذه الغضاضة، وأنسأنا عن الأقران، إذ الزمن قد تغير تماما، فقال الإمام الشافعي ردا على من يثلب الزمن، ويعيبه:

نعيب زماننـــا، والعـيب فينا *** وما لزماننـــا عيـب ســـوانا

نهجـــو ذا الزمـان بغير ذنب *** ولو نطق الزمان بنـا هجـــانا

وليس الذئب يأكل لحم ذئب *** ويأكـل بعضنا بعضا عيـــانا[1]

إذا، السبب الوحيد هو إلغاء حلقات المساجد، والتلقي عن طريق الشيوخ، والقراءة على الشيخ بسند متصل إلى مصدره الرسمي كتلاوة القرآن على المقرئ عن شيخه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين عليه السلام من اللوح المحفوظ عن رب العزة والجلال.

والتلقي عن طريق الشيخ بسنده السند المتصل إلى مؤلف الكتاب نفسه مثل صحيح البخاري إلى الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمنا الله وإياه، ونحو ذلك.

علاوة على ذلك أنه لا يحصل الوظائف الشاغرة في القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص إلا من يحمل هذا الكرتون، ولا عبرة فيما نقشه في صدره، بل المطلوب ما سجله في سطره، وإذا قدم عالم جليل طلبا إلى جامعة ما، ليكون محاضرا فيها، وعنده إجازة في المادة أخذها من منبعها فلا يقبل طلبه، لأنه لا يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراة[2]، أوَليست هذه إهانة للعلم الشرعي الشريف، وللعلماء الأجلاء الشرفاء.

1- البيت الأخير له علاقة وثيقة بالبيت الأول، ألا وهو: ما كان يأكل الذئب لحم ذئب آخر في الزمان الأول، وكذلك في الزمان الثاني، وحتى الآن لا يأكل ذئبٌ لحم ذئب آخر، بينما الإنسان قد تغير عن سجية سلفه الأول من دين وخلق، وكرم، وجود، وورع.... إلى آخرها.

2- قدم شيخ عالم طلبا إلى مانعة عفوا إلى جامعة في ماليزيا –وكنت شاهد عيان- ليكون محاضرا فيها، وعنده 130 إجازة علمية في كل فن -فضلا عن الشهادات والتكريمات والتزكيات الأخرى- (ومن حفظ المتون حاز الفنون) بدءا من القرآءات العشر، فعنده إجازة لكل قراءة، وإجازة في أمهات كتب الحديث بدءا من الصحيحين والسنن، وإجازة في مطولات كتب النحو والصرف، مثل ألفية ابن مالك، فلم يدرس هذا

خلاصة الدراسة:

1- أرى أن كلمة (الجامعة) غير صحيحة، فترجمتها الصحيحة هي (المانعة) تمنعك عن الالتحاق بالمساجد وحلقات الدروس، وكل له نصيب من اسمه.

ولا يستوي من تخرج من الجامعة ومن تخرج من الجامع (المسجد) وليس الذكر كالأنثى كما نقل عن الشيخ القاضي محمد العمراني[1].

2- ولفظ (كلية) ترجمة غير صحيحة أيضا بل هي (جزئية) إذ لا يدرس فيها إلا جزئيات بسيطة من الكتاب.

3- وكلمة (شهادة) فقد تكون صحيحة ولكنها حذفت من المضاف إليه ألا وهو (الزور) كما نقل عن الشيخ العلامة محمد الشنقيطي رحمنا الله وإياه[2].

الشيخ علما إلى أخذ من منبعه حتى الآجرومية عنده سند متصل إلى ابن آجروم..، ثم التحق بالكليات الحديثة، فتخرج من الجامعة بعد الجامع وحصل الماجستير، ثم أعد رسالة الدكتوراة، فلم يناقش بعد، فقال له عميد جزئية عفوا عميد كلية الشريعة: ليس عندك شهادة دكتوراة...!!، فسبحان الله يا لها من قلوب غافلة!!!

1- قال الشيخ علي الفقيه: يسأل كثيرا شيخنا القاضي العلامة محمد بن اسماعيل العمراني حفظه الله تعالى عن: من أي جامعة تخرج؟ فيجيب فضيلته: أنا تخرجت من الجامع ولم أتخرج من الجامعة، وليس الذكر كالأنثى" انتهى كلامه. نشره في موقع الشيخ عبد المجيد الزنجاني.

وفي موقع البادية للبحوث العلمية في التاريخ والأنساب: سئل المؤرخ القاضي العمراني في إحدى القنوات التلفزيونية: هل تخرجت من جامعة ؟!، فأجاب الشيخ: أنا خرّيج جامع لا خرّيج جامعة، وليس الذكر كالأنثى. انتهى.

القاضي العمراني هو أبو عبد الرحمن القاضي العلامة الفقيه ناصر السنة، قامع البدعة، صاحب التحقيق في العلوم -المشتغل بالعلم والتعليم والإفتاء في كل أوقاته: العالم الجليل: محمد بن إسماعيل بن محمد العمراني الصنعاني ولد: 1340هـ. وهو مفتي الديار اليمنية، راجع: منبر علماء اليمن

2- نقل الأخ أبو عمر القصيمي عن الشيخ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي -وهو ابن الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان- وقد حضر أبو عمر في محاضرة ألقاها الشنقيطي (الابن) حول (ترجمة الأمين الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء) في جامع الونيان بحي الخليج في بريدة –المملكة العربية السعودية- قال الشيخ: حدثنا الشيخ صالح المحيسن أن طالباً في السنة الرابعة من الجامعة سأل الشيخ عن شهادة الزور، فقال الشنقيطي: شهادة الزور هي التي ستأخذها بعد شهر؛ حيث إنك في السنة الرابعة ولا تعرف شهادة الزور.. فهي التي ستأخذها، نشر الأخ: أبو عمر في موقع بريدة سيتي

أخيرا وليس آخرا:

لا ينبغي للعاقل أن يضيع عمره في هذه المدارس النظامية، فيقضي في الابتدائية، والإعدادية، والثانوية اثنتا عشرة سنة، ثم يلتحق بالجامعة، والدراسات العليا ويقضي فيها تسع سنوات، وبعد هذه الفترة الطويلة التي أفنى بها عمره، وضيع فيها وقته، وقضى بها فراغه، لا يستطيع أن يشرح كتابا واحدا في المسجد، فماذا نفعت هذه الكليات يومئذ.

فما من عالم من علمائنا الأجلاء إلا أصبح عالما وهو ما زال في نعومة أظفاره، توفي سيبويه أبو النحاة وعمره 35سنة، ويقولون: (مات سيبويه وفي قلبه شيء من [حتى])، وصار إياس بن معاوية المزني الموصوف بالذكاء قاضيا في البصرة وعمره 20سنة، وكان يفتي الشافعي إمام المذهب وهو دون 20سنة، وتوفي النووي ولم يتجاوز عن 45سنة، وتولى إفتاء دار الحديث الأشرفية، وعمره 34سنة، بعد وفات شيخه أبي شامة سنة 665هـ[1]....

وغيرهم أكثر، فإذا ماتوا وهم شبان أو كهول، فمتى صنفوا لنا هذه المصنفات المطولة، والمؤلفات المختصرة، نظما ونثرا، فلم يتركوا آبدة إلا قيدوها، ولا شاردة إلا ردوها، حتى صاروا أئمة يقتدى بهم في السابق واللاحق، ويعتمد قولهم في العاجل والنازل.

فلابد من إعادة النظر إلى تربية أبنائنا، ونضع لهم جدولا غير ما يسيرون عليه اليوم، حتى يستفيدوا من أوقاتهم دون هذا السفر الطويل لتجارة ربحها مثقال، ولا هذا الكد الشديد في حرث حصده مكيال، يغيب عن أهله سنين، ويرجع إليهم بخفي حنين.

ولكن الوضع الراهن الذي تمر به الأمة الإسلامية اليوم خطير جدا، وكأنه حان وقت رفع العلم إذ نحن في آخر الزمان، وقد رأينا أشراطها الصغرى بأم أعيننا، نسأل الله السلامة والتوفيق.

1- قال الحافظ ابن كثير: (وباشر بعده –بعد وفاة شهاب الدين أبو شامة شيخ النووي- مشيخة دار الحديث الأشرفية الشيخ محي الدين النووي) والشيخ أبو شهاب كان مجتهدا كما قال ابن كثير: (أخبرني علم الدين البرزالي الحافظ، عن الشيخ تاج الدين الفزاري، أنه كان يقول: بلغ الشيخ شهاب الدين أبو شامة رتبة الاجتهاد)، وقد تولى الإمام النووي التدريس في مجالس أخرى، منها: (قد باشر –أي النووي- تدريس الاقبالية نيابة عن ابن خلكان، وكذلك ناب في الفلكية، والركنية، وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية، وكان لا يضيع شيئا من أوقاته). البداية والنهاية، ج291/13، وص: 326.